

Karteikarten Mittäterschaft — Prüfungsschema § 25 Abs. 2 StGB

9 Karten zum Selbstabfragen — Allgemeiner Teil · Täterschaft und Teilnahme · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

Was prüft man unter I. Vorüberlegung: Anwendungsbereich?

Mittäterschaft ist kein eigener Straftatbestand, sondern eine Zurechnungsnorm. Geprüft wird stets ein bestimmtes Delikt (etwa § 212 StGB oder § 249 StGB) „in Mittäterschaft, § 25 II StGB“. Verwirklicht ein Beteiligter den Tatbestand nicht vollständig in eigener Person, wird der fehlende Teil über § 25 II StGB zugerechnet. Beteiligte sind grundsätzlich getrennt zu prüfen; zweckmäßig ist der Einstieg beim Tatnächsten.

KARTE 2 / 9

Objektiver Tatbestand — 1. Tatbestandsverwirklichung durch die Beteiligten: Was ist damit gemeint?

Zunächst ist festzustellen, dass die objektiven Merkmale des in Rede stehenden Delikts insgesamt verwirklicht sind — sei es durch den Prüfling selbst, sei es durch Tatbeiträge anderer Beteiligter, die ihm zuzurechnen sind.

KARTE 3 / 9

Objektiver Tatbestand — 2. Gemeinsamer Tatplan: Was ist damit gemeint?

Erforderlich ist ein gemeinsamer Tatentschluss, also das bewusste und gewollte Zusammenwirken der Beteiligten aufgrund einer wechselseitigen Übereinkunft über die Tat. Der Tatplan kann ausdrücklich oder konkludent, auch erst während der Tatausführung, geschlossen werden; einseitige Kenntnis vom Handeln eines anderen genügt nicht.

KARTE 4 / 9

Objektiver Tatbestand — 3. Gemeinschaftliche Tatausführung: Was ist damit gemeint?

Jeder Mittäter muss einen objektiven Tatbeitrag leisten, der für die Verwirklichung des gemeinsamen Tatplans wesentlich ist und ihm arbeitsteilig eine das Geschehen mitbeherrschende Stellung verschafft (funktionelle Tatherrschaft). Nicht erforderlich ist, dass er ein Tatbestandsmerkmal eigenhändig verwirklicht oder am Tatort anwesend ist.

KARTE 5 / 9

Objektiver Tatbestand — 4. Abgrenzung zur Teilnahme: Was ist damit gemeint?

Nach der Tatherrschaftslehre ist Mittäter, wer die Tatausführung als Zentralgestalt des Geschehens mitbeherrscht; wer den Erfolgseintritt nur fördert, ohne über das Ob und Wie mitzuentcheiden, ist Gehilfe nach § 27 StGB. Die Rechtsprechung entscheidet in wertender Gesamtbetrachtung, insbesondere nach dem Grad des eigenen Interesses am Taterfolg, dem Umfang der Tatbeteiligung und der Tatherrschaft oder wenigstens dem Willen dazu.

KARTE 6 / 9

Objektiver Tatbestand — 5. Wechselseitige Zurechnung: Was ist damit gemeint?

Liegen gemeinsamer Tatplan und gemeinschaftliche Ausführung vor, werden die Tatbeiträge der Beteiligten jedem Mittäter über § 25 II StGB als eigene zugerechnet. Die Zurechnung reicht nur so weit wie der gemeinsame Tatplan; darüber hinausgehende Abweichungen eines Beteiligten bleiben als Exzess unberücksichtigt.

KARTE 7 / 9

Subjektiver Tatbestand — 1. Vorsatz bezüglich des eigenen Tatbeitrags: Was ist damit gemeint?

Der Mittäter muss mit Wissen und Wollen hinsichtlich aller objektiven Merkmale des verwirklichten Delikts handeln; dolus eventualis genügt, soweit der Tatbestand nichts anderes verlangt.

KARTE 8 / 9

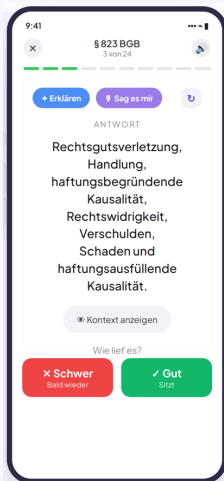
Subjektiver Tatbestand — 2. Vorsatz bezüglich des gemeinsamen Zusammenwirkens: Was ist damit gemeint?

Der Vorsatz muss sich zusätzlich auf die Tatbeiträge der übrigen Beteiligten und auf das arbeitsteilige Zusammenwirken erstrecken. Nur was vom gemeinsamen Tatplan getragen ist, kann zugerechnet werden.

KARTE 9 / 9

Subjektiver Tatbestand — 3. Besondere subjektive Merkmale: Was ist damit gemeint?

Absichten und sonstige besondere subjektive Merkmale — etwa die Zueignungsabsicht bei §§ 242, 249 StGB — müssen in der Person jedes Beteiligten selbst vorliegen; sie werden nicht über § 25 II StGB zugerechnet. Bei Sonderdelikten muss die täterschaftsbegründende Sonderstellung ebenfalls eigenhändig erfüllt sein.



Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.

Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



[Zur App](#)

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.